



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 260/13

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעים: 1. אליושה יוחננוב
2. אסתר יוחננוב
שניהם מרחוב קיבוץ גלויות 11 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. חנן חלדרוב
2. ברוריה חלדרוב
שיהם מרחוב לסקר 3 תל אביב

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם חלק מבעלי הדירות בבית ברחוב לסקר 3 תל אביב הבנוי על חלקה 411 בגוש 6974 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

על חלקת הרכוש המשותף רשומה הערה לטובת הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 ולפיה "חדרי המדרגות בקומת הקרקע והשניה, מרפסת גג מעל חדר המדרגות והגג העליון המסומנים בצבע ירוק יועדו לשמש את כל בעלי הדירות ויהיו רכוש משותף. חד יציאה לגג מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה המזרחית בקונה שניה. שטחי הדירה וחדר היציאה לגג מעליה מסומנים בצבע סגול".

על פי כתב התביעה הנתבעים ביצעו לפני כשנה וחצי עבודות להרחבת דירתם. במסגרת ביצוע בעבודות נגרמו נזקים לתובעים ובנוסף הנתבעים השתלטו על רכוש משותף ועל מחסן השייך לתובעים. כמו כן ישנה מחלוקת בין הצדדים בגין גובה התשלום שעל התובעים לשאת בו לצורך שימוש ביסודות שנבנו על ידי הנתבעים.

התובעים עותרים לסעדים כלהלן: חיוב הנתבעים בפיצוי עבור שני גגות וחצר שהוצמדו לדירתם, תשלום בגין הנזקים לדירת התובעים ועוגמת הנפש, תשלום על פי חוות דעת (קיצוים וחיוכים הדדיים לרבות בגין שימוש ברכוש משותף ושימוש ביסודות) וצו מניעה האוסר על הנתבעים להתנגד או להפריע להרחבת דירה על ידי התובעים.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 260/13

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

72". (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6סא, 21 ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

אין המדובר בהליך דנן בסכסוך בין בעלי דירות בנוגע לזכויותיהם או חובותיהם על פי תקנון הבית. ויודגש, בהליך דנן מוסדרת מערכת היחסים בבית על פי התקנון המצוי וזה אינו מסדיר סוגיה של תשלום הוצאות להרחבת דירות בבית (השתתפות ביסודות), תשלום נזקים בגין ביצוע הרחבות או אפילו תשלום פיצויים מכל סוג אחר.

גם אין כל עילת תביעה בגין נושאים אלו המתבססת על איזה מן הסעיפים שבחוק המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל.

זאת ועוד. גם אם נרחיב את עילות התביעה האפשריות (לאור העובדה כי כתב התביעה לא נוסח על ידי עו"ד מטעם התובעים) ונראה את התביעה ככזו המבוססת על דיני הנזיקין, הרי שממילא אין המדובר בהקשר דנן בעילה שעניינה הסגת גבול, רק בה אני מוסמך לדון. ויודגש, גם בכל הקשור להשתלטות על רכוש משותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 260/13

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ורכוש צמוד (שממילא אין לו תוקף קנייני בהעדר כל הצמדה רשומה במסמכי רישום הבית המשותף) הרי שכל שנתבקש הוא סעד של תשלום פיצוי ולא כל סעד בעין או סעד אחר הנגזר מן העוולה האמורה (כאמור בסעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]).

בהקשר דנן גם אין בידי סמכות בהתאם להוראות סימן 11 לפרק ו לחוק- סעיף 71ג לחוק אינו מקנה סמכות למפקח לדון במחלוקת בין בעלי דירות בנוגע לחלוקת עלויות הבניה או נזקים בגין ביצוע עבודות הרחבה. אומנם, למפקח מסורה הסמכות להורות על תשלום דמי איזון בנסיבות סימן 11 לפרק ו לחוק. אולם, במקרה דנן, על פי כתב התביעה הרי שלא מולאה הפרוצדורה הנדרשת לצורך קביעה כאמור, התביעה לא הוגשה על פי העילה האמורה וממילא גם לא נתבקש כל סעד לקביעת דמי איזון.

וידגש, אין המדובר במקרה דנן בתביעה כספית המבוססת על הוראות סעיף 58 לחוק. מאחר והמדובר בעלויות בגין עבודות בנייה חדשה, בגין נזקים פיזיים ובגין "ירידת ערך", ברי כי אין המדובר בהוצאות ל"החזקה תקינה" המוגדרת כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה".

לאור האמור הרי שאין בידי הסמכות לדון בסעדים המפורטים בסעיפים 7א עד 7ג לכתב התביעה.

יש גם לזכור כי בחלקת הרכוש המשותף רשומה הערת הועדה המקומית לתכנון ובניה כמצוטט לעיל ושלח השלכה גם לנושאים הנדונים בתיק זה. דיון בתובענה יחייב גם התייחסות בנוגע להערה האמורה ותוכנה ויתכן אף הכרעה בנוגע אליה. המפקח אינו מוסמך לדון בסוגיות הקשורות בדיני התכנון והבניה.

בנוגע לסעד העשה המבוקש (סעיף 7ד) הרי שלא ממש ברורה עילת התביעה בהקשר זה. על פניו כתב התביעה אינו מפרט עילה קונקרטית בהקשר זה והסעד מתבקש לאור עילות התביעה הנזיקיות ומכלול הסעדים האחרים המבוקשים בתיק זה. זאת ועוד. לכאורה, עילת התביעה בהקשר זה הינה בגין "הברחה באיומים" של קבלן הבניה. אם זוהי עילת התביעה הרי שברור כי היא איננה בגדר סמכות המפקח.

מכל מקום, אף אם הסעד האמור מצוי בגדר סמכותי העניינית בדרך כלשהי, הרי שברור הוא כי בנסיבות דנן אין מקום לפצל את הדיון כך שמכלול הנושאים ידונו בפני הערכאה המוסמכת ורק הסוגיה האמורה, שהינה נגירת לעיקר התובענה כאמור, תידון בפני. גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 260/13

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך עניינית לדון בתובענה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם זה הומצאה לנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תשלח ההעתק להחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב